

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 752/2535 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหล็ก เพชร (1981)
 กับพวก

โจทก์

นาย จำลอง หรือ ลอง ใจผ่อง กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 448, มาตรา 572, มาตรา 1367

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์ที่ 1 ได้รับโอนสิทธิการเช่าซื้อและรับมอบรถยนต์มาจากส.ผู้เช่าซื้อเดิม โดยมีข้อตกลงระหว่างโจทก์ที่ 1 กับส.ด้วยว่า หากโจทก์ที่ 1 ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อในนามของ ส. ให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อครบแล้ว และผู้ให้เช่าซื้อจะโอนทะเบียนรถยนต์ให้แก่ ส.ส. จะโอนทะเบียนรถยนต์ให้แก่โจทก์ที่ 1 ดังนี้โจทก์ที่ 1 ย่อมมีสิทธิครอบครองรถยนต์ตามสัญญาที่ทำไว้กับ ส.และมีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดแก่รถยนต์คันดังกล่าวได้ เหตุละเมิดเกิดวันที่ 11 มกราคม 2527 แต่โจทก์ที่ 1 เพิ่งรู้ตัวผู้จะฟ้องต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2527 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2528 ฟ้องโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์คันหมายเลข ทะเบียน น-3208 สมุทรปราการ ซึ่งโจทก์ที่ 2 เป็นคนขับจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของ

จำเลยที่ 2 และเป็นคนขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 70-0120 พิษณุโลก จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันที่จำเลยที่ 2 ขับ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2527 จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 70-0120 พิษณุโลก ด้วยความประมาทใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด แล่นกินทางล้าเส้นแนวทางเดินรถสวน ฟุ้งเข้าชนรถจักรยานที่จอดอยู่เสียหาย และกระจกหน้าแตกบดอัดจักรยานที่ 2 ซึ่งเป็นคนขับรถจักรยานที่ได้รับอันตรายสาหัส จักรยานทั้งสองฝั่งรู้ตัวผู้จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2527 จึงฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 461,000 บาท ให้แก่จักรยานทั้งสอง พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า จักรยานที่ 1 มิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน น.-3208 สมุทรปราการ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เหตุรถยนต์ชนกันเกิดจากความประมาทของจักรยานที่ 2 ฝ่ายเดียวจักรยานทั้งสองไม่ได้รับความเสียหายตามฟ้อง และคดีของจักรยานขาดอายุความขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินจำนวน 186,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2528) จนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเงินเสร็จแก่จักรยานทั้งสองและให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระเงินจำนวน 163,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยที่ 3 จะชำระเงินเสร็จแก่จักรยานทั้งสอง

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า โจทก์ที่ 1 ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะโจทก์ที่ 1 ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน น-3208 สมุทรปราการ กับบริษัทสยามกลการ จำกัด แต่นาง สุชาดา กวยทอง เป็นผู้เช่าซื้อนั้น ได้ความจากนายสายัณห์ เหล็กเพชร หัวหน้าผู้ จัดการโจทก์ที่ 1 ว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน น-3208 สมุทรปราการ โดยซื้อมาจากนางสุชาดา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2525 ราคา 190,000 บาท ได้ชำระเงินให้นางสุชาดาไปแล้ว 50,000 บาท และโจทก์ที่ 1 ตกลงว่าจะชำระ ค่าเช่าซื้อในนามของนางสุชาดาให้แก่บริษัทสยามกลการ จำกัด ผู้ให้เช่าซื้อต่อจนครบ ตามสัญญาซื้อขายและโอนสิทธิการเช่าซื้อรถยนต์ เอกสารหมาย จ.2 เห็นว่า โจทก์ที่ 1 ได้รับโอนสิทธิการเช่าซื้อและรับมอบรถยนต์คันดังกล่าวมาจากนางสุชาดา ตาม สัญญา เอกสารหมาย จ.2 ซึ่งมีข้อตกลงระหว่างโจทก์ที่ 1 กับนางสุชาดาด้วยว่า หาก โจทก์ที่ 1 ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อในนามของนางสุชาดาครบแล้ว บริษัทสยามกลการ จำกัด ผู้ให้เช่าซื้อจะโอนทะเบียนรถยนต์ให้แก่นางสุชาดา นางสุชาดาก็จะโอน ทะเบียนรถยนต์ให้โจทก์ที่ 1 ดังนี้ โจทก์ที่ 1 จึงมีสิทธิครอบครองรถยนต์คันดังกล่าว ตามสัญญาที่ทำไว้กับนางสุชาดา และมีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดแก่ รถยนต์คันดังกล่าวได้ จำเลยที่ 3 ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้วนั้น เห็นว่า เหตุเกิดวันที่ 11 มกราคม 2527 โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2528 อันเป็นเวลาหลังจากเกิดเหตุ 1 ปีเศษ ได้ความจากนายสายัณห์ ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ จัดการของโจทก์ที่ 1 ว่า ในการที่จำเลยที่ 1 ขับรถชนรถของโจทก์ที่ 1 นั้น การที่ จำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ขับ ส่วนจำเลยที่ 2 ผู้เป็นเจ้าของรถและเป็น นายจ้างของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบร่วมกับ

จำเลยที่ 1 นั้นโจทก์ที่ 1 โดยนายสายัณห์เพ็ญทราบจากพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2527 ว่าจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของรถและเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยเนื่องจากจำเลยที่ 2 ได้ให้การต่อพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2527 ตามบันทึกคำให้การเอกสารหมายเลข ปจ.14 ของศาลจังหวัดกำแพงเพชรว่า จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของรถ และได้จ้างจำเลยที่ 1 ให้เป็นผู้ขับจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าว และเมื่อเกิดเหตุแล้วโจทก์ที่ 2 ได้รับบาดเจ็บถึงสลบ จำเลยที่ 1 ได้หลบหนีไป โจทก์ทั้งสองจึงไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นเจ้าของรถและมีผู้ใดจะต้องร่วมรับผิดชอบหรือไม่ จนกระทั่งจำเลยที่ 2 มาให้การต่อพนักงานสอบสวน โจทก์ที่ 1 จึงทราบความสัมพันธ์ระหว่างจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ว่าเป็นลูกจ้างนายจ้างกัน และทราบว่าจำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์ของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 และที่ 3 มิได้นำสืบหักล้างข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเชื่อว่าโจทก์ที่ 1 เพียงรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2527 โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2528 ฟ้องโจทก์ยังไม่ขาดอายุความ แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เหตุรถยนต์ชนกันเกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 1 และความเสียหายของรถยนต์ของโจทก์เกิดจากจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ไปชนรถยนต์ของโจทก์ ค่าซ่อมและค่าอะไหล่ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดให้นั้น นับว่าเป็นราคาที่พอสมควรแล้ว และโจทก์ที่ 2 ได้รับอันตรายสาหัสจริง ซึ่งตามลักษณะแห่งความรุนแรงของบาดแผลดังกล่าว ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่ารักษาพยาบาลให้แก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 20,000 บาท ก็เป็นจำนวนพอสมควรแล้ว

พิพากษายืน

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-จรัส อุดมวรชาติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ